PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura

Reglamenta «Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura»: metodología pública de priorización con puntaje por obra, certificado de financiamiento asegurado antes de licitar, lista de rutas troncales prioritarias en 180 días, indicadores de rutas por resultados, seguimiento de cada obra en COMPR.AR/CONTRAT.AR y verificación del Fondo de Caminos Rurales.

Propuesta 42: Rutas y trenes de carga · Propuesta 27: Rutas, energía y agua para el Norte · Propuesta 33: Terminar las obras paradas · Propuesta 41: Cloacas y agua segura en todas las casas
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura»)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 1344/2007 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] aprobó el Presupuesto Plurianual de Infraestructura, con una cartera única de obras ordenada por criterios públicos, un cupo de obras compatible con la regla fiscal y la prohibición de licitar o reanudar obras sin financiamiento asegurado hasta su terminación.

Que el artículo 9° de esa ley encomienda a la reglamentación fijar la ponderación de los criterios de prioridad, y su artículo 23 ordena reglamentarla dentro de los noventa (90) días.

Que la selección de obras con un puntaje público y verificable evita el reparto discrecional y permite a provincias, municipios y ciudadanos conocer por qué una obra entra o no en la cartera.

Que la publicación de una lista de rutas troncales prioritarias, con su estado, costo y criterio de elección, ordena la inversión vial fuera de la red concesionada.

Que los sistemas electrónicos de contrataciones administrados por la Oficina Nacional de Contrataciones permiten seguir cada obra desde el llamado hasta el último pago.

Que la Ley N° 24.156 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1344/2007 rigen la programación y ejecución presupuestaria de las obras.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° […] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura (en adelante, «la Ley»), conforme a los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación (artículo 3°). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley al área del ministerio con competencia en economía que tenga a su cargo la coordinación de la infraestructura. Las áreas ejecutoras y la Dirección Nacional de Vialidad le remitirán la información de sus obras en la forma y los plazos que fije.

ARTÍCULO 3°.- Metodología de priorización (artículo 9°). Dentro de los SESENTA (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la autoridad de aplicación aprobará y publicará la metodología de priorización de la cartera única, con la ponderación de cada criterio del artículo 9° de la Ley, previa consulta pública por TREINTA (30) días. La metodología asignará a cada obra un puntaje sobre la base de datos verificables y fuentes identificadas, y será la misma para los cuatro programas, sin perjuicio de los indicadores propios de cada uno. Solo podrá modificarse con efecto para el proyecto de presupuesto siguiente.

ARTÍCULO 4°.- Ficha y puntaje de cada obra. Para cada obra de la cartera se elaborará una ficha pública con su localización, proyecto ejecutivo, costo total, cronograma, fuentes de financiamiento, estado contractual, puntaje y cálculo del puntaje. Ninguna obra podrá incluirse en el proyecto de ley de presupuesto sin su ficha publicada al menos TREINTA (30) días antes de la remisión del proyecto al Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Incorporación de obras nuevas. Las provincias, los municipios, los organismos ejecutores y los operadores podrán proponer obras para la cartera, con su proyecto y la información necesaria para calcular el puntaje. La autoridad de aplicación publicará cada propuesta y su puntaje, y la incorporará solo si alcanza el puntaje mínimo de la cartera vigente.

ARTÍCULO 6°.- Certificación del financiamiento (artículo 7°). Antes de cada llamado a licitación, adjudicación o reanudación, la autoridad de aplicación, con intervención de la oficina de presupuesto del ministerio con competencia en economía, emitirá un certificado de financiamiento asegurado que acredite el cumplimiento de cada requisito del artículo 7° de la Ley. El certificado se publicará con el llamado y se agregará al expediente. Sin él, los organismos no podrán dar curso al procedimiento.

ARTÍCULO 7°.- Seguimiento del cupo (artículo 4°). La oficina de presupuesto del ministerio con competencia en economía determinará cada año la base de cálculo del cupo de obras y publicará, con la ejecución trimestral, el gasto imputado al cupo por programa y por fuente.

ARTÍCULO 8°.- Lista de rutas troncales prioritarias. Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la Dirección Nacional de Vialidad publicará la lista de rutas troncales prioritarias a terminar o recuperar, elegidas por carga transportada, siniestralidad e integración regional. Para cada tramo, la lista indicará su estado, su costo estimado, el criterio de su elección y su puntaje, y si se encuentra dentro o fuera de la red concesionada. La lista se actualizará cada año.

ARTÍCULO 9°.- Indicadores de resultado de las rutas (artículo 13). La Dirección Nacional de Vialidad fijará los indicadores de estado de la calzada, seguridad y transitabilidad de los contratos de conservación y concesión, los medirá por tramo al menos una vez por año mediante relevamientos independientes y publicará los resultados por contrato.

ARTÍCULO 10°.- Publicidad de cada obra (artículo 20). Las obras de la Ley se tramitarán en los sistemas electrónicos de contrataciones administrados por la Oficina Nacional de Contrataciones (COMPR.AR y CONTRAT.AR), en los que se publicarán la ficha de la obra, cada acto del procedimiento, el contrato, sus modificaciones, cada certificado de avance y cada pago, dentro de los plazos de la legislación de contrataciones abiertas. Las obras ejecutadas por convenio con provincias, municipios u operadores se publicarán en el mismo sistema, y el convenio obligará a la contraparte a remitir la información.

ARTÍCULO 11°.- Tablero público. La autoridad de aplicación mantendrá un tablero público con la cartera completa, el puntaje de cada obra, su avance físico y financiero mensual, las fuentes aplicadas y el uso del cupo de obras, con datos descargables.

ARTÍCULO 12°.- Fondo de Caminos Rurales (artículos 15 a 18). La autoridad de aplicación en materia de vialidad será la Dirección Nacional de Vialidad, que aprobará, con criterios públicos, el valor por kilómetro transitable, el modelo de convenio con las provincias y el procedimiento de verificación. La verificación la hará una auditoría independiente seleccionada por procedimiento público, por muestreo y con inspección en el terreno, y su informe se publicará antes de cada pago.

ARTÍCULO 13°.- Informe al Congreso (artículo 21). El informe del artículo 21 de la Ley incluirá, para cada obra, el puntaje, el avance, el costo actualizado comparado con el original, las fuentes aplicadas y los desvíos, y la ejecución del Fondo de Caminos Rurales por provincia y por partido o departamento.

ARTÍCULO 14°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app